

전자금융거래약관 신규 조문 비교표

현행	개정안
제 4 장 선불전자지급수단의 발행 및 관리 제 22조 (정의) 1. (생략) 〈 신 설 〉 〈 신 설 〉 〈 신 설 〉 2. "회원"이라 함은 본 약관에 동의하고 판매자로부터 "재화 등"을 구매하고 선불전자지급수단을 결제수단으로 하여 그 대가를 지급하는 자를 말합니다. 3. "판매자"라 함은 "선불전자지급수단"에 의한 거래에 있어서 "회원"에게 "재화 등"을 판매하는 자를 말합니다.	제 4 장 선불전자지급수단의 발행 및 관리 제 22조 (정의) 1. (현행과 같음) <u>2. "선불충전금"이라 함은 이용자가 "선불전자지급수단" 발행의 대가로 "회사"에 지급한 금액으로서 대금결제, 양도, 환급 등에 사용한 금액을 차감한 잔액을 말합니</u> <u>다.</u> <u>3. "선불충전금관리기관"이라 함은 전자금융거래법 시행령 제13조의2 제3항에서 정하는 금융회사로 "회사"가 지정한 금융회사를 말합니다.</u> <u>4. "가맹점"이라 함은 다음 각 목의 자를 말합니다.</u> <u>가. "회사"와의 계약에 따라 선불전자지급수단에 의한 거래에 있어서 "회원"에게 재화 또는 용역을 제공하는 자</u> <u>나. "회사"와의 계약에 따라 "회원"에게 재화 또는 용역을 제공하는 자를 위하여 선불전자지급수단에 의한 거래를 대행하는 자로서 「전자금융거래법 시행령」으로 정하는 자</u> <u>5.</u> (현행과 같음) <u>6.</u> (현행과 같음)

현행	개정안
제 24 조 (환급 등) ① ~ ③ (생략) 1. ~ 3. (생략) 〈 신 설 〉 〈 신 설 〉 ④ "회원"은 "회사"에서 정한 기한 및 이용방법에 따라 "선불전자지급수단"을 이용할 수 있으며, "회사"는 그 구체적 사항을 서비스 페이지를 통해 공지합니다.	제 24 조 (환급 등) ① ~ ③ (현행과 같음) 1. ~ 3. (현행과 같음) <u>4. "회원"에게 불리하게 선불전자지급수단 이용 가맹점을 축소하거나 그 이용 조건을 변경하는 경우, 단, 가맹점 폐업, 가맹계약기간의 만료, 그 밖에 다음 각 목의 경우에는 그러하지 아니합니다.</u> <u>가. 「전자금융거래법」 제38조제4항에 따라 가맹점계약을 해지하는 경우</u> <u>나. 가맹점이 「전자금융거래법」, 「전자상거래 등에서의 소비자보호 등에 관한 법률」, 그 밖에 이용자 보호 및 건전한 거래질서 유지와 관련되는 법령으로서 전자금융감독규정에서 정하는 법령을 위반한 경우에는 가맹점계약을 해지한다는 내용이 포함된 약관에 따라 가맹점계약을 해지하는 경우</u> <u>다. "선불전자지급수단"을 이용할 수 있는 가맹점을 축소하더라도 "선불전자지급수단"을 이용할 수 있는 다른 가맹점이 충분하여 가맹점이 제공하는 재화·용역을 구입하려는 이용자의 이익을 저해할 우려가 없는 경우</u> <u>라. 가목부터 다목까지에 준하는 경우로서 전자금융감독 규정에서 정하는 정당한 이유가 있는 경우</u> <u>④ 본 조 제3항 제4호에 따른 환급의 경우, "회사"는 "선불전자지급수단"의 환급에 관한 내용을 "회사"의 인터넷 홈페이지에 가맹점 축소 또는 이용 조건이 변경되는 날로부터 30일 이상 게시합니다.</u> ⑤ (현행 4항과 같음)

현행	개정안
제 28 조 (선불충전금의 관리 및 관련 공시) ① “회사”는 “회원”이 유상으로 충전한 “선불전자지급수단”의 선불충전금을 고유재산과 구분하여 외부 금융기관에 신탁하거나 지급보증보험에 가입하여야 합니다. ② “회사”는 매 영업일 마다 선불충전금 총액과 신탁금 등 실제 운용중인 자금 총액의 상호일치 여부를 점검하여야 하며, 매 분기말(분기 종료 후 10일 이내) 선불충전금 규모 및 신탁내역, 지급보증보험 가입여부, 부보 금액 등을 홈페이지(https://www.naverfincorp.com/)에 공시하여야 합니다. ③ “회사”는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 선불충전금을 신탁회사 등을 통하여 “회원”에게 우선 지급하여야 합니다. 이 경우 1개월 이내에 그 사실과 선불충전금의 지급시기, 지급장소, 그 밖에 선불충전금의 지급과 관련된 사항을 둘 이상의 일간신문에 공고하고, 인터넷 홈페이지 등을 통하여 공시하여야 합니다. 1. 등록이 취소되거나 말소된 경우 2. 해산 또는 선불전자지급수단 발행 및 관리 업무를 폐지한 경우 3. 파산선고를 받은 경우 4. 선불전자지급수단 발행 및 관리 업무의 정지명령을 받은 경우 5. 제1호부터 제4호까지에 준하는 사유가 발생한 경우	제 28 조 (선불충전금의 보호 및 지급) ① “회사”는 “회원”의 선불충전금 100분의 100 이상의 금액을 은행 등 “선불충전금관리기관”을 통하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 “별도관리”하여야 합니다. 1. 신탁 2. 예치 3. 이용자를 피보험자로 하는 지급보증보험 ② “회사”가 제1항에 따라 “별도관리”하는 선불충전금은 “회원”의 재산이며, 선불충전금에 관한 청구권을 가지는 “회원”은 “회사”가 선불충전금으로 “별도관리”하는 재산에 대하여 다른 채권자보다 우선하여 변제 받을 권리가 있습니다. ③ “회사”는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 “선불충전금관리기관”에게 즉시 그 사실을 통지하고, “회원”의 청구에 따라 “선불금충전관리기관”을 통하여 “회원”에게 선불충전금을 우선 지급하여야 합니다. 이 경우 회사는 “선불충전금관리기관”과 협의하여 다음 각 호의 사유가 발생한 날부터 1개월 이내에 선불충전금의 지급사유, 지급시기, 지급방법, 그 밖에 선불충전금의 지급과 관련된 사항을 둘 이상의 일간신문에 공고하고 “회사”의 인터넷 홈페이지(https://www.naverfincorp.com/)를 통하여 게시하여야 합니다. 1. 허가 또는 등록이 취소되거나 말소된 경우 2. 해산의 결의를 한 경우 3. 파산선고를 받은 경우 4. 선불전자지급수단 발행 및 관리 업무 전부의 정지명령을 받은 경우 5. 제1호부터 제4호까지에 준하는 사유가 발생한 경우

현행	개정안
	<u>④ “회원”은 “별도관리”하는 선불충전금을 제3항에 따라 지급 청구하려는 경우, 다음 각 호의 사항을 기재한 서면을 “선불충전금관리기관”에 제출해야 합니다.</u> <u>1. “회원” 또는 선불전자지급수단을 식별할 수 있는 정보</u> <u>2. 선불충전금을 지급받을 계좌에 관한 정보</u> <u>⑤제3항에 따라 이용자에게 선불충전금을 지급하여야 하는 경우, 회사는 해당 “회원”에 관한 다음 각 호의 정보를 “선불충전금관리기관”에게 제공할 수 있습니다.</u> <u>1. “회원” 식별 정보</u> <u>2. “회원”에게 지급하여야 할 선불충전금에 관한 정보</u> <u>3. 선불전자지급수단 식별 정보(「금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률」제2조제4호에 따른 실지명이가 확인되지 않는 등의 사유로 이용자를 식별할 수 없는 선불전자지급수단의 경우)</u> <u>4. 그 밖에 선불충전금 지급에 필요한 정보</u>
제 28 조의 2 조 (선불충전금의 신탕 또는 지급보증보험) ① “회사”는 “회원”이 유상으로 충전한 “선불전자지급수단”의 선불충전금 전부를 은행 등 신탕회사에게 신탕하며, 신탕업자에게 안전자산으로 운용하도록 지시합니다. 다만, “회사”는 전월말 기준 전체 선불충전금의 1/10에 해당하는 금액(이하 ‘지급준비금’)까지 보통예금 등 안전자산 중 수시입출이 가능한 형태로 신탕회사에 예치할 수 있습니다. ② “회사”는 신탕된 선불충전금(지급준비금 제외)의 수익자를 “회원”으로 지정하여야 합니다. 다만, 개별 “회원”을 수익자로 지정하기 곤란한 경우 회사와 이해관계가 없는 특수목적법인(SPC)를 수익자로 지정할 수 있습니다. ③ “회사”는 당일 “회원” 및 자금의 변동 내역을 신속하게 익일까지 신탕합니다.	제 28 조의 2 (선불충전금 보호조치의 고지 및 게시) <u>① “회사”는 “회원”과 선불전자지급수단에 관한 계약 체결시 선불충전금 보호조치에 관한 다음 각호의 사항을 “회원”에게 고지합니다.</u> <u>1. 선불충전금의 “별도관리” 방법</u> <u>2. “선불충전금관리기관”의 명칭 등 “선불충전금관리기관”에 관한 정보</u> <u>3. 제28조에 따른 선불충전금 지급사유, “회원”의 청구 방법 등 선불충전금 지급절차에 관한 사항</u> <u>② “회사”는 제1항에 따른 선불충전금 보호조치의 내용을 인터넷 홈페이지에 항상 게시하여야 하고, 그 고지 내용의 세부사항 변경시 즉시 게시된 고지 내용을 변경합니다.</u>

현행	개정안
④ 제1항에도 불구하고 불가피한 사유로 선불충전금 중 일부를 신탁하지 아니하고 직접 운용(지급준비금 제외)하는 경우 “회사”는 운용대상 금액 전부에 대해 지급보증보험에 가입하여야 하며, 이 경우에도 “회사”는 운용대상 선불충전금을 안전자산으로 운용합니다.	
[부칙] 본 약관은 2023년 10월 25일 부터 시행됩니다.	[부칙] 본 약관은 2024년 9월 15일 부터 시행됩니다.